



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 23 juin 1987

130^e année

N° 45

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

Décret n° 87-873 du 18 juin 1987, autorisant certains retraités à travailler dans le secteur public 810

Ministère de l'intérieur

Décret n° 87-870 du 11 juin 1987, portant institution de la journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement 811

Décret n° 87-871 du 11 juin 1987, portant decernement du prix Bourguiba pour les communes les plus propres 811

Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport

Décret n° 87-872 du 16 juin 1987, portant expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, pour être incorporés au domaine public de chemins de fer et affectés à la société du métro-léger de Tunis 811

Ministère du plan et des finances

Nomination de chefs de service 812

Arrêté du ministre du plan et des finances du 9 juin 1987, modifiant l'arrêté du 19 septembre 1977 fixant le tarif du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux de casino et les modalités de paiement et d'abattement 812

Arrêté du ministre du plan et des finances du 10 juin 1987, portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé « fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits » pour la gestion 1987 812

Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 juin 1987, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'entrée à l'institut d'économie douanière et fiscale à Alger 812

Ministère de l'agriculture

Tableau parcellaire	813
---------------------------	-----

Ministère de l'énergie et des mines

Arrêtés du ministre de l'énergie et des mines du 9 juin 1987, relatifs à des permis de recherche	813
--	-----

avis et communications

Ministère du plan et des finances

Avis modificatif de l'avis de commerce extérieur et de change n° 10	815
Tirage de la 10 ^{ème} tranche 1987 de la loterie nationale	818

Ministère de l'agriculture

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	819
--	-----

Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	819
--	-----

Banque centrale de Tunisie

Situation de la Banque Centrale de Tunisie	820
--	-----

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

DEROGATION

Par décret n° 87-873 du 18 juin 1987;

Une dérogation d'activité dans le secteur public d'une durée d'une année est accordée aux retraités dont les noms suivent :

Présidence de la République :
Néji El Mili : à compter du 1er juillet 1987

Ministère de la justice
Monsieur Abdelwaheb Bouzaiane : à compter du 1er juillet 1987

Ministère des affaires étrangères
Monsieur Abdelmajid Chaker : à compter du 1er avril 1987
Monsieur Béji Caied Essehsi : à compter du 1er décembre 1986

Ministère de l'intérieur

Monsieur Mohamed Landoulsi : à compter du 1er août 1987
Monsieur Abdallah B'Chir : à compter du 1er mars 1987
Monsieur Brahim S'Mida : à compter du 1er mai 1987

Ministère du plan et des finances

Monsieur Khemaies Hammami : à compter du 1er juillet 1987

Ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport
Monsieur M'Hamed Soula : à compter du 1er juillet 1987

Ministère des communications

Monsieur Hédi Hamza à compter du 1er mai 1987

Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire
Monsieur Mahmoud Kilani : à compter du 1er février 1987.

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

PRIX

Décret n° 87-870 du 11 juin 1987, portant institution d'une journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Considérant l'importance accrue qu'a le domaine de la propreté et de la sauvegarde de l'environnement dans la vie du citoyen et dans le but d'inculquer cette importance dans son esprit et son comportement.

Decrétons :

Article premier. — Il est institué une journée nationale de propreté et de sauvegarde de l'environnement fixée le 11 juin de chaque année.

Art. 2. — Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 11 juin 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

PRIX

Décret n° 87-871 du 11 juin 1987, portant décernement du prix Bourguiba pour les communes les plus propres.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales

Vu le décret n° 81-446 du 15 avril 1981, portant institution du prix du Président de la République pour la commune la plus propre.

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Vu l'avis du tribunal administratif

Decrétons :

Article premier. — Il est institué un prix décerné annuellement pour les communes les plus propres dénommé «Prix Bourguiba pour les communes les plus propres».

Art. 2. — Le prix prévu à l'article premier du présent décret est réparti entre cinq communes après avis d'une commission chargée de classer les communes par ordre de priorité dans le domaine de la propreté, le montant du prix est fixé à soixante dix millimes dinars prix en charge par le budget du ministère de l'intérieur.

Art. 3. — La composition de la commission prévue à l'article 2 du présent décret ainsi que les critères d'octroi de ce prix sont fixés par arrêté du ministre d'Etat ministre de l'intérieur.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-446 du 18 avril 1987 sus-visé.

Art. 5. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 11 juin 1987

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DU TRANSPORT

EXPROPRIATION

Décret n° 87-872 du 16 juin 1987, portant expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, pour être incorporés au domaine public des chemins de fer, et affectés à la société du métro-léger de Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret-loi n° 81-21 du 20 octobre 1981, portant création de la société du métro-léger de Tunis, ratifié par la loi n° 82-2 du 3 février 1982,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre plan et des finances;

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et du transport;

Decrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat pour être incorporés au domaine public des chemins de fer et affectés à la société du métro-léger de Tunis, les immeubles nécessaires à la réalisation de la voie ferrée réservée au métro-léger de Tunis, indiqués dans le tableau ci-dessous et délimités par un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret.

Numéro d'ordre	N° du plan parcellaire	N° de la parcelle	Titre foncier	Superficie en M ²	Nature de l'immeuble	Adresse	propriétaires ou présumés
1	31-2	3038	49679	135	Clôture fabriqué	= =	Société grande confiserie orientale
2	31-2	3005	4711/ 50646	430	Terrain nu	= =	Mohamed Charfeddine Gamra et Mohamed Ben Charfeddine Gamra
3	31-2	3007	50734	300	Terrain nu	= =	Société générale belge argentine société El Baraka.

Art. 2. — Sont également, expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grevent ou pourraient grever les immeubles en cause

Art. 3. — La présente expropriation est déclarée urgente

Art. 4. — Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et les ministres du plan et des finances et de l'équipement, de l'habitat et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 16 juin 1987

p. le Président de la République tunisienne
et par délégation
le premier ministre
RACHID SFAR

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 87-875 du 18 juin 1987,

Monsieur Jamel Jouili conseiller des services publics au ministère du plan et des finances est chargé des fonctions de chef de service des comptes de gestion de l'Etat à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 87-874 du 18 juin 1987

Madame Safia Khélil épouse Kélibi, inspecteur des services financiers au ministère du plan et des finances est chargée des fonctions de chef de service de la documentation à la direction générale de la comptabilité publique.

TARIF

Arrêté du ministre du plan et des finances du 9 juin 1987, modifiant l'arrêté du 19 septembre 1977, fixant le tarif du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux de casino et les modalités de paiement et d'abattement.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 77-12 du 7 mars 1977, relative au prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux de casino;

Vu le décret-loi n° 74-21 du 24 octobre 1974, relatif aux jeux de casino;

Vu le décret n° 76-114 du 14 février 1976, portant réglementation générale des jeux dans les casinos et notamment son article 1;

Vu le décret n° 76-115 du 14 février 1976, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission des jeux de casino;

Vu l'arrêté du ministre du plan et des finances du 19 septembre 1977 sus-visé;

Arrête :

Article unique. — L'article premier de l'arrêté du 19 septembre 1977 sus-visé est modifié comme suit :

Article premier. — (nouveau). — Le prélèvement opéré au profit de l'Etat sur le produit brut des jeux de casino énumérés à l'article premier du décret sus-visé n° 76-114 du 14 février 1976 s'établit selon une modulation variant en fonction de la tranche du produit brut des jeux, conformément au tableau suivant :

Tranche du produit brut (en dinars)	Taux de prélèvement
Jusqu'à 700.000	10 %
700.001 à 3.500.000	15 %
3.500.001 à 7.000.000	22,5 %
700.001 à 10.000.000	27,5 %
au delà de 10.000.000	45 %

Tunis, le 9 juin 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le premier ministre
RACHID SFAR

RECETTES

Arrêté du ministre du plan et des finances du 10 juin 1987, portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé «fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits» pour la gestion 1987.

Le ministre du plan et des finances

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 24 tel que complété par l'article 7 de la loi n° 70-22 du 7 mai 1970;

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983, et notamment son article 148 portant création du fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits

Vu l'arrêté du 5 juillet 1983, fixant la liste des légumes et des fruits pouvant bénéficier des interventions du «fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits»;

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment le tableau «L» fonds spéciaux du trésor

Attendu que les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits, sont fixées pour la gestion 1987 à 1.000.000 dinars par la loi n° 86-106 sus-visée.

Attendu que le montant prévisible des recettes du fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits pour la gestion 1987 permet le prélèvement complémentaire de 1.000.000 dinars compte tenu du solde disponible du fonds au 31 décembre 1986.

Attendu que les prévisions de recettes et de dépenses du fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits ont un caractère évaluatif selon l'article 151 de la loi n° 82-91 sus-visée.

Arrête :

Article unique. — Les prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé «fonds de stabilisation des prix des légumes et des fruits» sont portées, pour la gestion, 1987 de 1.000.000 dinars à 2.000.000 dinars.

Tunis le 10 juin 1987

Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

CONCOURS

Arrêté du ministre du plan et des finances du 20 juin 1987 portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'entrée à l'Institut d'économie douanière et fiscale à Alger.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 82-14 du 21 février 1982 portant ratification de la convention conclue à Alger le 3 septembre 1981 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relative à la création d'un institut d'économie douanière et fiscale à Alger;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier aux personnels du corps du ministère des finances;

Vu le décret n° 84-52 du 25 janvier 1984 portant détermination des modalités de recrutement des élèves tunisiens à l'institut d'économie douanière et fiscale à Alger et fixation de leur statut durant la scolarité;

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article unique. — Le ministère du plan et des finances organise un concours sur épreuves pour le recrutement de 15 élèves

inspecteurs à l'institut d'économie douanière et fiscale à Alger, les épreuves écrites auront lieu le 15 juillet 1987.

Les demandes de candidature doivent parvenir à la direction des affaires administratives 37, avenue de Madrid Tunis, avant le 30 juin 1987 date de clôture du registre des inscriptions.

Tunis, le 20 juin 1987
Le ministre du plan et des finances
ISMAIL KHELIL

VU
Le Premier ministre
RACHID SEAR

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

TABLEAU PARCELLAIRE

Tableau rectificatif du décret n° 64-35 du 27 janvier 1964 portant expropriation des propriétés agricoles sises dans le périmètre de la basse vallée de la Medjerda.

Au lieu de :

Numéro d'ordre	Numéro des titres fonciers	Nom des propriétés	Nom des propriétaires	Superficie expropriée	
				N° de la parcel.	Superficie
6	15622	Vignoble Goulette II	Bessis (Victor), Bessis (Edmond), Bessis (Georges), Bessis (René), Bessis (Edouard), Bessis (Alphonse), Bessis (Henri), Bessis (Robert), Bessis (Yvon), Galo (Lucie), veuve Bessis (Maurice), Bessis (Colette, Mathilde), Bessis (Bianca, Rita), Bessis (Louis, Issac), Bessis (Monique, Claude).	P. A. P. 3	0ha, 50a, 64ca 4ha, 99a, 85ca

N° d'ordre	Titre foncier	Superficie	Noms des propriétaires
6	15622	5ha, 98a, 40ca	Bessis (Victor), Bessis (Edmond), Bessis (René), Bessis (Edouard), Bessis (Alphonse), Bessis (Henri), Bessis (Robert), Bessis (Yvon), Galo (Lucie) veuve Bessis (Maurice), Bessis (Colette Mathilde), Bessis (Bianca Rita), Bessis (Louis Issac), Bessis (Monique Claude), Setbon (Georgette) veuve Bessis (Georges Isaac) Bessis (Mathilde), Bessis (Hubert), Bessis (Beatrice).

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

MINES

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 13 juin 1987, portant deuxième renouvellement du permis de recherches des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Jbel Bou Touil» gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1980, instituant le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 306 456, situé au lieu dit «Jbel Bou Touil» gouvernorat de Béja, en faveur de l'office national des mines.

Vu l'arrêté du 14 février 1984, portant premier renouvellement du dit permis;

Vu la demande de deuxième renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 8 septembre 1986, sous le n° 569 962, présentée par l'office national des mines;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 1er avril 1987.

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 9 novembre 1989 inclus, le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 306 456, institué par l'arrêté du 11 novembre 1980

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période de validité visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à trente mille dinars (30.000 dinars).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 13 juin 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 13 juin 1987, portant deuxième renouvellement du permis de recherches des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Djebba» gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1980, instituant le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 306 456, situé au lieu dit «Djebba» gouvernorat de Béja, en faveur de l'office national des mines.

Vu l'arrêté du 14 février 1984, portant premier renouvellement du dit permis;

Vu la demande de deuxième renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 8 septembre 1986, sous le n° 569 964, présentée par l'office national des mines;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 1er avril 1987.

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 9 novembre 1989 inclus, le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 306 459, institué par l'arrêté du 10 novembre 1980

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période de validité visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 dinars).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 13 juin 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

Vu.

Le premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 13 juin 1987, portant deuxième renouvellement du permis de recherches des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit «Ain Midoun» gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté en date du 10 novembre 1980, instituant le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 306 458, situé au lieu dit «Ain Midoun» gouvernorat de Béja, en faveur de l'office national des mines.

Vu l'arrêté du 14 février 1984, portant premier renouvellement du dit permis;

Vu l'arrêté du 14 février 1984, portant premier renouvellement du dit permis;

Vu la demande de deuxième renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 8 septembre 1986, sous le n° 569 963, présentée par l'office national des mines;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa séance du 1er avril 1987.

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 9 novembre 1989 inclus, le permis de recherches des mines du 3ème groupe n° 306 458, institué par l'arrêté du 10 novembre 1980

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période de validité visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à quarante mille dinars (40.000 dinars).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 13 juin 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU

Le premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 13 juin 1987, portant deuxième renouvellement du permis de recherches des mines du 4ème groupe, situé au lieu dit «Chott El Jerid» gouvernorats de Tozeur et Gabès.

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté en date du 19 février 1975, instituant le permis de recherches des mines du 4ème groupe du n° 228 818 à 230 477, situé au lieu dit «Chott El Jerid» gouvernorats de Tozeur et Gabès, en faveur de la compagnie des phosphates de Gafsa.

Vu l'arrêté du 4 juin 1980, portant premier renouvellement du dit permis sus-visé;

Vu l'arrêté en date du 21 décembre 1983, portant deuxième renouvellement du permis en question;

Vu la demande de troisième renouvellement enregistrée à la direction des mines et de la géologie le 29 novembre 1985, sous le n° 567 030 à 368.295, déposé par la compagnie des phosphates de Gafsa;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 1er avril 1987.

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 18 février 1989 inclus l'ensemble de mille deux cent soixante six (1.266) périmètres élémentaires défini au tableau ci-dessous, et compris dans le permis de recherches initial du 4ème groupe n° 228 818 à 230 477, institué par l'arrêté en date du 19 février 1975.

Sommets	N° Repère	Sommets	N° des repères
1	124.460	13	226.432
2	124.446	14	226.452
3	144.446	15	210.452
4	144.440	16	210.456
5	152.440	17	200.456
6	152.434	18	200.266
7	164.434	19	210.266
8	164.414	20	210.478
9	204.414	21	172.478
10	204.420	22	172.474
11	220.420	23	160.474
12	220.432	24	160.460

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période de validité visée à l'article premier ci-dessus, la compagnie des phosphates de Gafsa devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis, représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à trois cent cinquante deux mille cinq cent dinars (352 500 D) et quatre cent quatre vingt neuf mille dollars U.S (489.000 \$ us).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 13 juin 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le premier ministre
RACHID SFAR

Arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 13 juin 1987, portant quatrième renouvellement du permis de recherches des mines du 4ème groupe, situé aux lieux dits «Sebkhat El Guine Sebkhat El Khialate» gouvernorat de Médénine

Le ministre de l'énergie et des mines;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 5 mai 1973 instituant le permis de recherches des mines du 4ème groupe n° 214 573 à 214 600, situé dans le gouvernorat de Médénine aux lieux dits «Sebkhat El Guine et Sebkhat El Khialate», en faveur de l'office national des mines;

Vu l'arrêté du 7 août 1978, portant premier renouvellement dudit permis;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982, portant deuxième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1984, portant quatrième renouvellement du permis en question;

Vu la demande de quatrième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 26 février 1987, sous le n° 569 966 à 570 013, présentée par l'office nationale des mines;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines en sa séance du 1er avril 1987

Vu le rapport du directeur général des mines, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 4 mai 1990 inclus, le permis de recherches des mines du 4ème groupe n° 214 573 à 214 600 institué par l'arrêté en date du 5 mai 1973 et défini ci-après conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines par les repères suivants :

Sommets	N° des repères	Sommets	N° des repères
1	400 - 350	10	410 - 340
2	412 - 350	11	410 - 342
3	412 - 348	12	406 - 342
4	414 - 348	13	406 - 344
5	414 - 344	14	402 - 344
6	416 - 344	15	402 - 348
7	416 - 338	16	400 - 348
8	412 - 338	17	400 - 350
9	412 - 340		

Art. 2. — Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, l'office national des mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis, représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à quatre vingt mille dinars (80.000 D)

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 13 juin 1987

Le ministre de l'énergie et des mines
SALAH BEN M'BARKA

VU
Le premier ministre
RACHID SFAR

avis et communications

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

AVIS MODIFICATIF DE L'AVIS DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE N° 10

Pris dans le cadre du programme du gouvernement d'assouplir les procédures de commerce extérieur et de promouvoir les exportations, le présent avis a pour objet de :

— modifier le contenu actuel du contrat commercial devant servir à la réalisation des opérations du commerce extérieur;

— faciliter l'approvisionnement en matières premières et demi-produits des entreprises agréées pour la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des entreprises industrielles exportant une partie de leur production. Il vise à permettre à ces entreprises d'importer selon la procédure du certificat

d'importation et dans les conditions qu'il détermine les matières premières et demi-produits nécessaires à leur production.

— préciser les modalités de réalisation des importations en contre remboursement;

— supprimer le formulaire «Engagement de rapatriement»;

— porter de 300 à 1.800 dinars le montant des exportations en contre remboursement réalisé sans formalités de commerce-étranger.

En conséquence, l'avis de commerce extérieur et de change n° 10 publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 9 du 7 et 11 février 1986, tel que modifié par l'avis publié au Journal

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

1) Définition, caractéristiques et établissement du titre de commerce extérieur et de change.

L'alinéa 1 de ce paragraphe est repris comme suit :

Lorsqu'il s'agit de produits libérés à l'importation ou à l'exportation, le titre, établi sous la dénomination de certificat d'importation ou de facture définitive, est directement domicilié auprès de l'intermédiaire agréé.

Les paragraphes 2 et 4 relatifs au contrat commercial et à l'imputation douanière sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

2) (Nouveau) contrat commercial :

Par contrat commercial, on entend tout document justifiant d'un achat ou d'une vente de marchandises de l'étranger tel que les pièces ci-après :

- contrat régulier
- facture proforma
- confirmation définitive de vente.

Tout contrat commercial doit comporter les indications suivantes :

- le nom et l'adresse des parties contractantes
- le numéro de référence propre à chaque produit dans la nomenclature des produits fabriqués ou commercialisés par le fournisseur, s'il en existe.
- la désignation commerciale de la marchandise avec, à défaut du numéro de référence à la nomenclature sus-visée, une description suffisante du produit objet du contrat commercial et de la facture permettant l'identification et la différenciation de ce produit par rapport aux autres produits fabriqués ou commercialisés par le même fournisseur;
- le numéro de la position tarifaire de la marchandise;
- le prix unitaire et la quantité en nombre d'unités de la marchandise;
- le prix global de la marchandise et la monnaie de règlement;
- le cachet et la signature du fournisseur ou de l'expéditeur, sauf pour les factures mécanographiques;
- le délai et le mode de livraison (C.A.F., F.O.B., départ usine...);
- le mode et le délai de paiement;
- l'origine et la provenance ou la destination de la marchandise.

D'autre part, le contrat doit obéir à certaines conditions particulières selon qu'il s'agit d'une opération d'importation ou d'exportation.

C'est ainsi qu'il doit en outre comporter :

Lorsqu'il s'agit d'importation :

- une date de conclusion ne remontant pas à plus de trois mois;
- la valeur F.O.B. quel que soit le mode d'expédition;
- une clause de conformité de la marchandise, d'une part aux spécifications exigées par l'importateur et d'autre part aux normes tunisiennes en vigueur, ou, en l'absence de telles normes, à celles en vigueur dans le pays du fournisseur ou, à défaut, aux normes internationales s'il en existe.
- une mention indiquant si le fournisseur étranger dispose ou non d'un représentant agréé en Tunisie, le nom et l'adresse de ce représentant doivent être clairement indiqués avec les références de son agrément.

Lorsqu'il s'agit d'exportation :

- un numéro et une date;
- le numéro de code en douane de l'exportateur;

— indication de l'intermédiaire agréé domiciliataire-choisi par l'exportateur.

4) (Nouveau) : Imputation douanière

On appelle imputation douanière les mentions apposés ou certifiées conformes par les bureaux de douane soit sur l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur et de change soit sur tout autre document en tenant lieu, conformément aux dispositions du présent texte, ou établissement aux moyens informatiques d'une attestation d'imputation disjointe.

Elle est subordonnée notamment à la production de :

- un certificat de conformité aux normes exigées pour l'importation de certains produits soumis au contrôle préalable de la qualité et dont la liste est fixée par un avis aux importateurs;
- une copie de la quittance de paiement des taxes sur le chiffre d'affaires pour les importateurs/exportateurs ayant la qualité de producteur fiscal.

TITRE 2 IMPORTATIONS

Chapitre 2

Marchandises libérées et importées
sous couvert de certificat d'importation

Il est ajouté au paragraphe introductif du présent chapitre et après le 2ème alinéa, ce qui suit :

Elle peut être en outre utilisée par :

1) Les entreprises agréées pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour l'importation des matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication et au conditionnement des produits pharmaceutiques.

Les certificats d'importation se rapportant à l'importation desdits produits doivent porter la mention «Marchandises destinées exclusivement à la fabrication et au conditionnement des produits pharmaceutiques».

2) Les entreprises industrielles qui exportent une partie de leur production pour l'importation des matières et demi-produits nécessaires à leur activité dans les conditions fixées ci-après :

a) les entreprises industrielles qui réalisent moins de 15% de leur chiffre d'affaires à l'exportation bénéficient de la procédure du certificat d'importation pour l'importation de matières premières et demi-produits entrant dans le cadre exclusif de leur activité pour des montants ne pouvant excéder la valeur en dinars de leurs exportations.

Toute entreprise voulant bénéficier de cette nouvelle procédure, doit présenter une demande à la direction générale des douanes à l'effet de se faire ouvrir auprès de cette dernière un compte exportation-importations (EXIM) destiné à enregistrer des réalisations de l'imputation douanière, au crédit, les montants de ses exportations et, au débit, les montants de ses importations réalisées selon cette procédure.

L'ouverture du compte EXIM donne lieu à la remise à son titulaire par la douane d'une carte d'identification douanière. La direction générale des douanes informera le ministère de l'industrie et du commerce et la banque centrale de Tunisie de toute ouverture de compte EXIM.

L'entreprise titulaire d'un compte EXIM doit veiller à ce que le montant des importations à effectuer dans le cadre de cette procédure n'excède en aucun cas le solde dudit compte représentatif de la différence entre la valeur des exportations déjà réalisées par le titulaire du compte et celle des importations réalisées par le débit de ce compte;

b) les entreprises industrielles qui réalisent 15% et plus de leur chiffre d'affaires à l'exportation bénéficient de la procédure du certificat d'importation pour l'importation sans limitation de montant des matières premières et demi-produits entrant dans le cadre exclusif de leur activité.

Les entreprises admises au bénéfice de cette procédure feront l'objet de listes périodiques établies par les services du ministère de l'industrie et du commerce (direction générale du commerce) et notifiées à la banque centrale de Tunisie et à la direction générale des douanes.

Ces entreprises pour bénéficier de cette procédure doivent se faire remettre par la douane une carte d'identification douanière.

Les ventes directes aux sociétés d'exportation au sens de la loi n° 84-20 du 9 mai 1984 et aux sociétés exportatrices résidentes agréés dans le cadre du décret-loi n° 85-14 du 11 octobre 1985 ratifié par la loi n° 85-96 du 22 novembre 1985 sont considérées comme des exportations et leur montant peut, à ce titre, être porté au crédit des comptes EXIM et pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires à l'exportation.

Les modalités pratiques de mise en application de ces mesures seront fixées d'un commun accord entre le ministère de l'industrie et du commerce, la banque centrale de Tunisie et la direction générale des douanes.

Toute manœuvre tendant à détourner ou à enfreindre les dispositions sus-visées expose l'entreprise contrevenante au retrait automatique du bénéfice de ce régime sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

(Le reste sans changement).

Chapitre 4

Importations soumises à des régimes particuliers

Section 2

Importations de marchandises placées à l'entrée en Tunisie sous un régime douanier suspensif de paiement des droits

Sous-Section 1

Entrepôt et admission temporaire

Le 2ème paragraphe de la sous-direction 1 est modifié comme suit :

2) (Nouveau) réexportation :

La réexportation des marchandises importées sous un régime suspensif de paiement des droits donne lieu, dans tous les cas et quelque soit le régime de commerce extérieur du produit, à l'établissement d'une facture définitive qui doit être accompagnée d'une note émanant du requérant précisant les indications suivantes :

Le reste sans changement.

Chapitre 5

Règlement financier des importations

Section 1

Modalités d'exécution des règlements

Le 4ème paragraphe de la section 1 est abrogé et modifié comme suit :

4) (Nouveau) : Les importations en contre remboursement sont domiciliées auprès des services des chèques postaux qui, seuls, en assurent le règlement. Dans le cas où ces services ne sont pas domiciliataires du titre, ils doivent, avant d'en restituer l'exemplaire vert à l'opérateur, faire procéder l'imputation douanière par l'émargement du règlement.

TITRE III

Exportations

Le chapitre 1er est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chapitre premier (nouveau)

Régime de droit commun : Marchandises pouvant être exportées sans aucune formalité ou sur présentation d'une facture

Section 1

Marchandises dont l'exportation ne donne lieu à aucune formalité

Ne sont soumises à l'accomplissement d'aucune formalité au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes :

a) les exportations énumérées à l'annexe B du présent avis;

b) les exportations contre remboursement effectuées par la voie postale, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions suivantes :

- les marchandises ne doivent pas avoir fait l'objet d'une mesure de prohibition ou de contingentement à l'exportation
- le montant de l'expédition ne doit pas dépasser 1.800 dinars.

Les services de douane conservent toutefois la possibilité de soumettre à l'accomplissement des formalités réglementaires les envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi et de saisir le cas échéant la banque centrale de Tunisie.

D'autre part, l'administration postale informe la banque centrale de Tunisie en cas d'annulation du contre-remboursement après l'expédition d'une marchandise.

Section 2

Exportations sur présentation d'une facture définitive

Les exportations en vente ferme avec paiement d'un montant supérieur à 50 dinars portant sur des marchandises ne faisant pas l'objet de prohibition ou de contingentement à l'exportation, peuvent être effectuées sans autorisation préalable sur présentation à la douane, l'appui de la déclaration en détail de sortie, d'une facture définitive en 5 exemplaires; lorsqu'elles répondent simultanément aux conditions suivantes :

— elles sont faites par des résidents inscrits au registre du commerce;

— le règlement doit intervenir dans les délais et conditions fixés par la banque centrale de Tunisie.

Pour les exportations ne remplissant pas l'ensemble des conditions énumérées ci-dessus, les exportateurs doivent présenter, par le biais des intermédiaires agréés, les factures définitives au visa de la banque centrale de Tunisie, préalablement à la réalisation de ces opérations. La banque centrale de Tunisie appose sur chacun des exemplaires un visa d'autorisation et retourne tous les documents à l'intermédiaire agréé qui doit, dès leur réception, les remettre à l'exportateur.

En l'absence de ce visa, les services de la douane s'opposent à la sortie de la marchandise.

A. Réalisation des exportations :

Lors de l'exportation des marchandises, l'exportateur présente au bureau de douane de sortie à l'appui de sa déclaration en détail de sortie, les 5 exemplaires de la facture définitive.

Après apposition de son visa, le bureau de douane conserve une copie et restitue à l'exportateur les autres exemplaires qu'il doit présenter à l'intermédiaire agréé pour domiciliation au plus tard huit jours après la date de sortie de la marchandise.

B. Domiciliation des factures définitives :

Après domiciliation conformément aux dispositions du titre premier du présent avis, l'intermédiaire agréé conserve l'original de la facture remet une copie à l'exportateur et transmet les deux autres copies à la banque centrale de Tunisie. Celle-ci adresse un exemplaire au ministère de l'industrie et du commerce, garde le dernier exemplaire et communiquera au jour le jour au ministère de l'industrie et du commerce et à la direction générale des douanes, sur support magnétique ou par télétransmission, le contenu des factures domiciliées.

C) Contrôle de l'utilisation :

L'intermédiaire agréé domiciliaire est chargé de réunir, pour le compte de la banque centrale de Tunisie, les documents commerciaux, financiers et douaniers permettant de contrôler que le produit de l'exportation est rapatrié et que ce rapatriement est régulier quant à son montant et quant au délai dans lequel il est effectué.

A cette fin, la direction générale des douanes communiquera, au jour le jour, au ministère de l'industrie et du commerce et à la banque centrale de Tunisie sur support magnétique ou par télétransmission, un état des imputations douanières effectuées

sur les différentes factures. La forme et le contenu de cet état seront déterminés d'un commun accord entre elle, le ministère de l'industrie et du commerce et la banque centrale de Tunisie.

Chapitre 3

Exportations soumises à des régimes particuliers

Les sections 2 et 4 sont abrogées et modifiées comme suit :

Section 2 (nouvelle)

Exportations temporaires

Les exportations temporaires comportent la possibilité pour l'exportateur, soit de prévoir uniquement la réimportation des marchandises exportées, le cas échéant, après ouvraison ou réparation à l'étranger (exportation temporaires proprement dites), soit de prévoir concurremment la réimportation de ces marchandises ou leur vente à l'étranger (exportations temporaires conditionnelles).

Les exportations temporaires autres que celles effectuées pour ouvraison, réparation ou transformation donnant lieu à transfert de fonds, sont faites selon le cas, conformément aux procédures décrites au chapitre 1er ou au chapitre 2 du présent titre sous réserve des dispositions suivantes :

a) si l'exportation porte sur des marchandises non prohibées ou contingentées, la facture définitive y afférente doit être soumise au visa préalable de la banque centrale de Tunisie;

b) l'exportation peut être dispensée de domiciliation sur autorisation expresse de la banque centrale de Tunisie, apposée sur le titre d'exportation;

c) si les marchandises exportées sont vendues à l'étranger, le rapatriement du produit de cette vente présente un caractère obligatoire et doit intervenir dans les conditions prévues au chapitre 4 du présent titre.

d) le contrôle de l'utilisation des titres d'exportation comporte, le cas échéant, la justification de la réimportation des marchandises.

Section 4 (nouvelle)

Exportations soumises à un régime spécial

Certaines entreprises spécialisées, agréées par le ministère de l'industrie et du commerce bénéficient d'un régime spécial qui consiste à établir le 15 de chaque mois, une facture définitive globale couvrant les exportations du mois précédent et ce, indépendamment du régime du produit.

Les entreprises autorisées à bénéficier de ce régime spécial déposeront en douane, lors des opérations de dédouanement, un état détaillé et certifié sincère, des marchandises exportées, comportant toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne la nature, le nombre de colis, la quantité ou le volume des marchandises exportées, ainsi que la valeur facturée aux destinataires et devant faire l'objet d'un rapatriement.

Les factures définitives seront appuyées d'un relevé détaillé des états produits en douane pendant le mois écoulé.

Ce régime spécial est notamment applicable aux entreprises qui ont pour objet les opérations ci-après :

- ravitaillement des navires et aéronefs;
- expédition de colis, (dattes, agrumes, huiles d'olives, etc...) par des maisons spécialisées;
- exportation des livres, journaux et périodiques.

LOTÉRIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 10ème tranche 1987

(Extrait du procès-verbal du tirage effectué le 27 mai 1987)

Terminaisons	Finales et n°	Montant des lots acquis aux billets entiers
0	2.430	100d,000
	0.350	100d,000
	71.360	500d,000
1	Néant	Néant
2	32.182	1.000d,000
3	62.093	500d,000
4	39.784	500d,000
	65.254	5.000d,000
5	19.755	1.000d,000
	90.145	10.000d,000
6	5.236	100d,000
	92.646	500d,000
	84.096	2.000d,000
7	7	2d,500
	90.057	40.000d,000
8	88.758	1.000d,000
	93.038	1.000d,000
	28.848	2.000d,000
	58.618	5.000d,000
9	5.849	100d,000
	86.359	2.000d,000

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

L'emploi fonctionnel suivant est déclaré vacant à la direction de l'inspection

Désignation de l'entité administrative	Poste vacant	Conditions particulières	Conditions réglementaires
		I) Inspecteur principal Adjoint administratif : sous-directeur	
Direction de l'inspection	Inspecteur principal adjoint administratif	— Les candidats doivent avoir une bonne formation administrative et financière et une expérience : * En matière d'inspection administrative et financière et d'exécution du budget * En matière de traitement des informations financières et d'élaboration des rapports d'enquête au niveau des services extérieurs et organismes et établissements publics soumis à la tutelle du ministère de l'agriculture	Il est nommé parmi : * Les administrateurs-conseillers les ingénieurs ayant au moins 4 ans d'ancienneté dans le grade * Les chefs de service ayant exercé ces fonctions durant 4 ans.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis, une demande appuyée de leur curriculum-vitae établie en double exemplaire l'un au ministère de l'agriculture (direction des affaires administratives et financières) et l'autre à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique.

MINISTERE DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Les emplois fonctionnels suivants sont déclarés vacants au commissariat général à la pêche

Emplois vacants	Conditions réglementaires	Conditions particulières
Chef de service du personnel et du matériel	Il est nommé parmi les administrateurs ou grade particulier équivalent ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans ce grade	Les candidats doivent avoir une expérience confirmée en matière de gestion du personnel et du matériel
Chef de service du budget et de l'ordonnancement	Il est nommé parmi les administrateurs ou grade particulier équivalent ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans ce grade	Les candidats doivent justifier d'une expérience confirmée en matière : — d'engagement et comptabilisation des crédits — de préparation, comptabilisation et ventilation des crédits du budget — d'ordonnancement des salaires et indemnités du personnel — d'ordonnancement des dépenses imputées sur le budget d'équipement

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis, une demande de leur curriculum vitae au ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire, commissariat général à la pêche (Direction de la gestion générale et de la réglementation).

Une copie de cette demande doit être adressée au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (direction générale des services administratifs et de la fonction publique).

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 20 mai 1987

actif

Encaisse-or	3.770.811,473
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirages spéciaux	17.427.456,585
Avoirs en devises	99.842.974,887
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	126.655.708,903
Compte courant postal	2.815.236,395
Effets escomptés	701.034.262,267
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	15.531.202,945
Effets à l'encaissement	9.993.584,635
Intervention sur le marché monétaire	278.800.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	169.733.981,108
Immobilisations	16.503.185,286
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	235.157.814,129
Débiteurs divers	16.691.170,508
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	148.068.167,112
	1.886.337.398,751

passif

Billets et monnaies en circulation	673.223.137,965
Comptes courants des banques et des établissements financiers	7.216.781,359
Comptes du gouvernement	81.803.894,124
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	19.802.351,219
Autres engagements à vue et à terme	272.052.396,360
Déposants d'effets à l'encaissement	9.993.584,635
Comptes de coopération économique	129.228.039,587
Provisions	28.672.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	235.157.814,129
Créditeurs divers	169.145,038
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	187.798.877,014
	1.886.337.398,751

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.